

1004562-02.2022.8.26.0281

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: JULIANA FRANCA BASSETTO DINIZ JUNQUEIRA

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... ao pagamento de indenização por roubo de veículo em razão da ausência de entrega de Certificado de Registro de Veículo em nome da ré. Imposição que se mostra abusiva, ante a impossibilidade de seu cumprimento por parte da autora. Aplicação do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Diploma legal plenamente aplicável ao caso, ante o oferecimento em massa, por parte da ré, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatiba

Foro de Itatiba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Barão De Itapema, 181, Itatiba-SP - cep 13250-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1004562-02.2022.8.26.0281 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004562-02.2022.8.26.0281

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Jonas Miranda da Cruz

Requerido:

Associação de Proteção Veicular dos dos Trabalhadores Autônomos de Contagem (carvisa)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCA BASSETTO DINIZ JUNQUEIRA

VISTOS.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual o autor alegou, em síntese, ser proprietário de um veículo da marca Ford, modelo Fiesta Sed Personnalité 1.0 8V 4P, ano de fabricação 2005 placa DRL3F71. Objetivando buscar proteção em caso de algum sinistro, o autor requereu sua inscrição como associado da associação requerida, vindo a celebrar contrato de adesão de plano de cobertura em 09/12/2021. Ocorre que, aos 14.02.2022, o autor foi vítima de uma acidente com a perda total do automóvel. Ato contínuo, o autor realizou o pedido administrativo junto à requerida para receber a indenização do sinistro, contudo, até a presente data, não houve o pagamento da indenização. Diante do ocorrido, requer a procedência da ação com a condenação da requerida no pagamento de danos materiais, no valor de R\$ 16.150,00 (dezesesseis mil e centos e cinquenta reais), além de danos morais, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dispensado, no mais, o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, diante do desinteresse das partes na produção de outras provas. Inicialmente, ressalto que quanto à natureza jurídica da requerida, notório que o negócio jurídico firmado entre as partes se equipara a contrato de seguro e, dessa forma, deve seguir as mesmas regras a este estabelecidas. In casu, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Associação – Programa de proteção patrimonial – Relação securitária caracterizada – Contrato que se assemelha ao seguro, submetendo-se a ré ao CDC – Direito do autor incontroverso – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1004352-86.2018.8.26.0637; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

Não há controvérsia fática a ser solucionada, sendo a questão puramente de direito. A associação requerida, em contestação (págs. 49/65), em resumo, confirmou a relação jurídica com o autor, argumentando que em nenhum momento houve negativa da indenização ou recusa de pagamento e o que ocorreu foi a suspensão da indenização pleiteada, em decorrência da não entrega da documentação necessária do veículo à requerida.

Pois bem.

Conforme adiantado, embora a associação requerida não seja seguradora e se qualifique como associação civil sem fins lucrativos, a relação jurídica estabelecida entre ela e seus associados é de consumo, porque presta um serviço de proteção veicular, considerando o associado como seu destinatário final (art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor determina que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos”.

Segundo consta do contrato de adesão firmado (págs. 19/24), para que o associado possa usufruir dos benefícios oferecidos pela requerida é preciso estar em dia com todas as obrigações, quais sejam, pagamentos das mensalidades e do valor devido a título de rateio para ressarcimento de prejuízos sofridos.

Disto isso, a requerida não alegou nada em relação as obrigações do autor, portanto, considera que estão em dia conforme previsto contratualmente, podendo reivindicar o ressarcimento do sinistro.

Deste modo, a relação jurídica entre as partes decorre do negócio jurídico entabulado entre as partes.

A obrigação da associação requerida decorre de um programa de proteção automotiva que, dentre outras, acoberta o caso de sinistro ocorrido por acidente de trânsito, sendo este o caso dos autos.

Assim, tenho que o pagamento da indenização é imperioso, nos exatos termos do contrato firmado entre as partes.

Conforme está disposto no descritivo de benefícios do contrato firmado (pág. 115), o autor deverá ser indenizado integralmente, com base na avaliação obtida na Tabela FIPE na data do evento, deduzido a cota participativa, mensalidade em aberto e/ou quaisquer ônus.

A Constituição Federal garante a livre iniciativa para a exploração da atividade econômica, em harmonia com uma série de princípios (CF, art. 170), valendo notar que o risco do negócio deve ser suportado pelo fornecedor e não pelo consumidor,

elo mais fraco na relação contratual.

Assim, negar o pedido de indenização pleiteado pelo autor, condicionado à apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), ou qualquer outro documento, mostra-se como cláusula contratual abusiva, nos termos do art. 51, inc. IV do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VEÍCULO - Improcedência - Furto de veículo - Proteção veicular oferecido por Associação - Contrato que se assemelha ao seguro e se subordina às regras contidas no Código de Defesa do Consumidor - Pagamento da indenização securitária condicionado à apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV) - Cláusula contratual abusiva, nos termos do art. 51, inc. IV do CDC - Indenização devida - Sucumbência invertida - Recurso provido, nos termos do acórdão.” (TJSP; Apelação Cível 1004539-68.2019.8.26.0505; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021 - destacado).

Admitir a recusa do pagamento da indenização, seria coadunar com o enriquecimento sem causa da requerida, em detrimento de todos os pagamentos dos prêmios efetuados pela apelante ao longo da relação jurídica havida entre as partes.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE COBRANÇA. Recusa ao pagamento de indenização por roubo de veículo em razão da ausência de entrega de Certificado de Registro de Veículo em nome da ré. Imposição que se mostra abusiva, ante a impossibilidade de seu cumprimento por parte da autora. Aplicação do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Diploma legal plenamente aplicável ao caso, ante o oferecimento em massa, por parte da ré, de seus serviços de proteção veicular. Indenização que se mostra devida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº 1012303-51.2018.8.26.0114 - Relator Desembargador Dimas Rubens Fonseca, julgado em 2.7.2019).

“Seguro de veículo. Associação. Contratação de benefícios conferidos a associado, conforme previsão regulamentar. Furto do bem segurado. Veículo adquirido pouco antes pelo autor, que não teve tempo de providenciar a transferência do bem para o seu nome. Impossibilidade de entrega do certificado em favor da associação que ocorreu por fato alheio à vontade do associado. Negativa de pagamento de indenização nessa circunstância que se mostra desarrazoada, ante a exigência do cumprimento de obrigação excessivamente onerosa ao consumidor. Cabimento, no entanto, dos abatimentos previstos no regulamento a título de repartição dos prejuízos. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº 1002966.66.2017.8.26.0019 - 32ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Ruy Coppola DJE 20.9.2018).

Por outro lado, o pedido de danos morais não procede.

Isto porque, os danos morais são entendidos como os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal) ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração) - Carlos Bittar - Reparação Civil por danos morais, n. 7, p.41, citado por Yussef Said Cahalli - Dano Moral - 2ª edição - pag. 20).

Ocorre que a hipótese não revela sofrimento moral por parte do autor, porquanto ter sido negado o pedido de indenização, não ultrapassa o mero aborrecimento.

Para que se caracterize o dano moral indenizável, deve haver a prática de ato capaz de abalar a honra ou outro(s) dos chamados direitos personalíssimos, como a liberdade, a integridade física e psíquica e a igualdade. Não é o caso dos autos.

Conforme ensina Fábio Ulhoa Coelho:

"A existência de dano é condição essencial para a responsabilidade civil, subjetiva ou objetiva. Se quem pleiteia a responsabilização não sofreu dano de nenhuma espécie, mas meros desconfortos ou riscos, não tem direito a nenhuma indenização" (Curso de Direito Civil volume 2, Editora Saraiva, pág. 287).

No mesmo sentido Carlos Roberto Gonçalves:

"... só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Responsabilidade Civil, 10ª edição, página 611).

Assim, o dano moral não restou comprovado, pois os fatos atribuídos ao requerido geraram simples aborrecimento, mas não lesionaram direito da personalidade do autor.

Por fim, ressalte-se que para o pagamento da indenização, deverá o autor proceder ao pagamento correspondente a cota participação, bem como da entrega dos documentos necessários e livres de quaisquer ônus e do salvado à requerida, uma vez que o rateio associativo tem que ser suportado por todos por ocasião do sinistro.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação para CONDENAR a associação requerida no pagamento, em favor do autor, da quantia de R\$ 16.150,00 (dezesseis mil e cento e cinquenta reais), com correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP, desde a data do sinistro e juros moratórios simples de 1% ao mês, calculados a partir da citação, mediante o pagamento correspondente a cota participação, bem como da entrega dos documentos necessários e livres de quaisquer ônus e do salvado à requerida, a fim de que a requerida possa transferir a propriedade do salvado para si, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

A oposição de embargos declaratórios, apenas com a finalidade de rediscutir os fundamentos da sentença, será considerada como conduta meramente protelatória e acarretará as sanções cabíveis (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Em caso de recurso, a ser interposto no prazo de 10 dias (art. 41, § 2º, Lei 9.099/95), o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo, em 48 horas a contar da interposição do recurso, sem nova intimação, devendo observar, quanto à comprovação, o disposto no art. 1.093, caput e parágrafos, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, tudo sob pena de deserção (§ 4º).

Eventual benefício de assistência judiciária gratuita será melhor analisado, por ocasião da interposição do recurso, devendo a parte interessada apresentar, juntamente com o recurso, os comprovantes de sua remuneração (salários, aposentadoria, etc.) e a declaração de imposto de renda do último exercício fiscal. Justifico a exigência de comprovação porque se trata de causa de valor em que, a princípio, as custas não assumem quantia elevada, não se podendo presumir a pobreza da parte interessada tão somente pela simples declaração pessoal.

Advirto, ainda, que a interposição de recurso sem o pagamento do preparo e sem os documentos necessários ao exame da gratuidade implicará na deserção do recurso.

Em atenção ao COMUNICADO CG nº 1530/2021 e COMUNICADO CG Nº 489/2022, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: (a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs (DARE - código 230-6); (b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo juízo, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório (DARE - código 230-6); (c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais - FEDTJ 120-1; diligências do Oficial de Justiça - depósito oficiais de justiça ; carta

precatória - DARE 233-1; , taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc, em suas respectivas guias e códigos de recolhimentos próprios).

O preparo deverá ser atualizado (itens "a", "b" e "c" referidos no parágrafo anterior) e recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela z. serventia. Ademais, deve-se observar o disposto no COMUNICADO CG Nº 1079/2020, o qual prevê que, conforme Comunicado CG 881/2020, desde 14/09/2020 encontra-se disponível no sistema de peticionamento eletrônico campo específico para que os senhores advogados informem o número do DARE, ocorrendo desta forma a vinculação e a "queima" automática da guia. Dessa forma, a parte recorrente deverá informar o número do DARE, sob pena de não conseguir cadastrar petições.

P.I.C.

Itatiba, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA